墨玉县“11·22”一般道路交通事故调查报告

墨玉县“11·22”一般道路交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
1.事故发生单位基本情况.....- 2 -
2.事故车辆基本情况.....- 2 -
3.事故当事驾驶员基本情况.....- 4 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 4 -
（三）事故发生经过.....- 5 -
（四）事故现场情况.....- 5 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
（六）其他情况.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -
（一）事故现场应急处置情况.....- 6 -
（二）医疗救治和善后情况.....- 6 -
1.医疗救治情况.....- 7 -
2.善后处理情况.....- 7 -
（三）事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故原因分析.....- 7 -
（一）直接原因.....- 7 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....- 8 -
（三）间接原因.....- 8 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 9 -
（一）事故单位.....- 9 -
（二）行业监管部门.....- 10 -
（三）事故发生属地.....- 10 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 10 -
（一）建议免于追究责任人员.....- 11 -
（二）对有关责任人员的处理建议.....- 11 -
（三）对责任单位的处理建议.....- 12 -
六、事故反思和整改措施.....- 13 -

墨玉县“11·22”一般道路交通事故调查报告

2024年11月22日10时2分许,在墨玉县喀尔赛镇库木博依村2组辖区路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经墨玉县人民政府同意，成立由墨玉县应急管理局、墨玉县公安局、墨玉县交通运输局、墨玉县总工会等单位组成的事故调查组，开展事故调查处理工作，同时邀请墨玉县人民检察院全程参与监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范整改的措施建议。

经事故调查组综合分析认定，墨玉县“11·22”一般道路交通事故是一起因驾驶员超速且在同车道行驶时未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离的行为引起的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

和田地区阿曼汽车运输有限责任公司，统一社会信用代码：91653201682749632W，企业类型：有限责任公司(自然人独自)，法定代表人：阿某，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2009年03月10日，营业期限：2009年03月10日至2039年03月10日，注册地址：新疆和田地区和田市伊里其乡色皮勒村，经营范围：普通货物运输，运输代理服务，道路运输站（场）经营，汽车租赁，汽车装潢，洗车服务，销售：汽车配件，润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，和田地区阿曼汽车运输有限责任公司取得《道路运输经营许可证》，证书编号：新交运管许可和字653200001651号，经营范围：道路普通货物运输，有效期起：2024年12月17日，证件有效期止：2028年12月16日。

2.事故车辆基本情况

（1）新R23938重型半挂牵引车行驶证上载明的所有人：和田地区阿曼汽车运输有限责任公司，登记住址：和田市北京东路（玉龙喀什桥旁），厂牌型号：东风牌/DFL4251A18，车辆识别代码：LGAG4LY33D4056173，检验有效期止2025年04月30日，保险终止日期为2024年12月23日。经和田驰威汽车检测

有限公司对车辆技术检验，一轴制动率、一轴不平衡率、二轴加载不平衡率、整车制动率不合格。道路交通事故车辆车辆速度为58Km/h。

经核查，新R23938重型半挂牵引车实际是由巴某购买，于2024年4月22日挂靠于和田地区阿曼汽车运输有限责任公司并与其签订车辆挂靠经营合同，服务费1200元，GPS服务费和监控费另起算。

（2）新R9706重型仓栅式半挂车行驶证上载明的所有人：墨玉县新凯旋物流有限责任公司，登记住址：新疆和田地区墨玉县其乃巴格街道滨河社区和墨路473号，厂牌型号：华骏牌/ZCZ9405CCYHJG，车辆识别代码：LZ1B83GE8H0004736，检验有效期止2025年11月30日。经和田驰威汽车检测有限公司对车辆技术检验，三轴不平衡率不合格，车辆外廓（长、宽、高）不合格、空车质量不合格。

经核查，新R9706重型仓栅式半挂车实际是由巴某购买，于2024年3月21日挂靠于墨玉县新凯旋物流有限公司并与其签订车辆挂靠经营合同，服务费1200元。

（3）三轮无号牌电动车，品牌类型：富鑫洋，整车型号XY3000DZK-2型，驱动方式为电力驱动，带有驾驶室，整备质量为380Kg，额定功率为3000W，额定电压60V。经司法鉴定，该车技术参数、结构特征符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017中摩托车定义要求，属于摩托车类型，属于机动

车范畴。

3.事故当事驾驶员基本情况

（1）阿某，系无号牌三轮摩托车驾驶员，男，66岁。经司法鉴定，阿某的血样中未检出乙醇成分。

（2）巴某，系新R23938重型半挂牵引车驾驶员，男，29岁，持“A2”驾驶证，有效期限：2022年09月09日至2032年09月39日，具备经营性道路货物运输驾驶员资格。经司法鉴定，巴某的血样中未检出乙醇成分。

（二）事故发生单位安全管理情况

和田地区阿曼汽车运输有限责任公司已设立安全生产领导小组和管理机构，配备了1名专职安全管理人员;该公司制定了生产经营单位生产安全事故应急预案并向行业主管部门进行备案，制定了安全生产岗位责任制、总经理（安全领导小组组长）岗位职责、专职安全员岗位职责、驾驶员安全职责、驾驶员安全生产操作规程、车辆动态监控操作规程，制定了车辆安全管理制度、事故责任追究和安全奖惩制度、事故隐患排查治理统计分析制度等11项制度；该公司通过线上、线下每月对司机开展安全教育培训。2024年10月29日已对事故车辆新R23938的外观、转动系统、照明、轮胎、反光标志、安全设施进行了隐患排查，发现轮胎磨损和未按要求配备灭火器的隐患并已整改。

（三）事故发生经过

2024年11月21日，17时许巴某驾驶新R23938重型半挂牵引车牵引新R9706重型仓栅式半挂车装载货物从喀什地区疏附县向和田市出发，11月22日2时56分许到达和田地区皮山县辖区内图昆沙漠公路时休息，9时8分许驾车继续前往目的地。2024年11月22日10时04分许，行驶至墨玉县喀尔赛镇库木博依村辖区2组路段时（昆雅路，库木博依村-英也尔村1公里500米），同向行驶的由阿某驾驶带有驾驶室的无号牌三轮摩托车向左转向，车辆新R23938重型半挂牵引车与无号牌三轮摩托车相撞发生交通事故。巴某下车后看到无号牌三轮摩托车驾驶室人员阿某卡在车把和座椅间，后座人员背靠座椅。10时05分许，重型半挂牵引车驾驶员巴某拨打110报警。

（四）事故现场情况

依据司法鉴定意见书（新中信司鉴中心[2024]痕鉴字第3719号）确认肇事现场情况如下：肇事后新R23938重型半挂牵引车（新R9706重型仓栅式半挂车）头东尾西状态停定于现场所在位置处，无号牌三轮摩托车呈头北尾南状态停定于现场所在位置处。现场路面有新R23938重型半挂牵引车（新R9706重型仓栅式半挂车）制动痕迹，该痕迹由西向东北方向延伸至新R23938重型半挂牵引车（新R9706重型仓栅式半挂车）车轮下方路面出。现场路面留有车体碎片散落物，散落物由西南向东北方向抛撒，其起点位置向南距现场东西走向南侧边沿白线为3.8m。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，阿某，男，维吾尔族，66岁，系无号牌三轮摩托车驾驶员。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约38.2万元。

（六）其他情况

墨玉县气象局提供的监测数据显示：2024年11月21日20时~22日20时喀尔赛镇晴间多云，最低气温零下3.1℃，极大风4.9m/s（风力3-4级）。

事故发生路段沥青路面，事故发生时间白天，该路段限速为40km/h。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，新R23938重型半挂牵引车驾驶员巴某10：05分拨打110报警电话报警。喀尔赛镇派出所出警维护事故现场，120救护人员10时21分时达现场。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2024年11月22日10时21分时喀尔赛镇卫生院救治队伍到达现场，并对无号牌三轮摩托车驾驶人员阿某进行救护检查，确认该人已现场死亡。

2.善后处理情况

事故发生后，墨玉县喀尔赛镇人民政府与和田地区阿曼汽车运输有限责任公司安排开展事故遇难者家属安抚和赔偿相关事宜。

（三）事故应急处置评估

公安局交通警察大队、喀尔赛镇派出所的有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作及现场勘验、检查、收集证据等事故调查工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.巴某驾驶机动车在道路上行驶，超过限速标志标明的最高时速，且在同车道行驶时未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、第四十三条第一项[1]之规定，是造成此次道路交通事故的原因。

2.阿某未取得机动车驾驶证驾驶且驾驶未登记的机动车，在有禁止左转弯标线的地点左转弯，其行为违反了《中华人民共

---

[1][] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条　机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条　同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；

和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款[2]之规定，是造成此次道路交通事故的原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经司法鉴定（新中信司鉴中新［2024］痕鉴字第3719号）显示，新R23938重型半挂牵引车（新R9706重型仓栅式半挂车）发生事故时速度为58km/h。2024年11月25日和田驰威机动车检测有限公司出具新R23938重型半挂牵引车车辆外观不合格、制动性能不合格、前照灯不合格，新R9706重型仓栅式半挂车制动性能不合格的交通事故车辆技术检验报告。

2.经司法鉴定（新中信司鉴中新［2024］痕鉴字第3719号）显示，无号牌“福鑫洋”牌三轮电动车为正三轮摩托车类型，属于机动车范畴。

（三）间接原因

1.未如实记录安全生产培训记录。驾驶人员安全生产培训档案中，2024年4月22日对驾驶人员巴某进行的岗前培训企登记表，无培训考核结果有关的记录。

2.车辆动态管理存在缺陷。经调取新R23938车辆从2024年11月1日至2024年11月30日动态管理报警记录，显示疲劳驾驶预警信息31条，无超速行为预警信息。经司法鉴定事故发生

[2][] 《中华人民共和国道路交通安全法》第八条　国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条　驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

时车速为58km/h，墨玉县公安交通警察大队第65322212024000006 51号道路交通事故认定书认定该车辆存在“不得超过限速标志标明最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”的行为，该路段限速为40Km/h。企业未采取技术、管理措施，及时发现并消除驾驶员超速行为。

3.隐患排查不到位。企业隐患排查不细致不深入，对新R9706重型仓栅式半挂车2024年11月25日墨玉县公安交通警察大队委托第三方进行检测，报告显示整车长度、宽度、高度均不合格，企业2024年10月29日隐患排查时对车辆外观进行检查，未发现以上问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

和田地区阿曼汽车运输有限责任公司作为新R23938重型半挂牵引车管理单位，安全生产主体责任落实未到位。**一是未如实记录安全生产培训记录**。驾驶人员安全生产培训档案中，2024年4月22日对驾驶人员巴某进行的岗前培训企登记表，无培训考核结果有关的记录。**二是未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患**。经调取新R23938车辆从2024年11月1日至2024年11月30日动态管理报警记录，显示疲劳驾驶预警信息31条，无超速行为预警信息。经司法鉴定事故发生时车速为58km/h，墨玉县公安交通警察大队第65322212024000006 51号道路交通事故认定书认定该车辆存在“不得超过限速标志标

明最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”的行为，该路段限速为40Km/h。企业未采取技术、管理措施，及时发现并消除驾驶员超速行为。

（二）行业监管部门

墨玉县交通警察大队对三轮电动车及摩托车违法行为治理不深入。存在路面查处效率不均、违法后果警示不足，特别是对城乡结合部、乡镇（园区）区域查处力度较弱，对违法行为（无证驾驶、驾驶无牌照车辆）查处力度不够。

（三）事故发生属地

喀尔赛镇人民政府对群众的道路交通安全宣传教育力度不够，对无证驾驶、无牌驾驶等行为的宣传力度不够，未充分发挥交通劝导站作用，对辖区群众电动车有关法律法规几安全常识宣传不够，未将道路交通安全的宣传入脑入心，群众道路交通安全意识淡薄。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

阿某，系无号牌“福鑫洋”牌三轮摩托车驾驶员，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款之规定，鉴于该事故中死亡，建议不予以追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.巴某，系新R23938重型半挂牵引车驾驶员，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、四十三条

第一项之规定，建议由墨玉县公安局交通警察大队依法进行处理。

2.吾某，系和田地区阿曼汽车运输有限责任公司总经理、实际控制人。安全生产管理职责履职不到位，未及时完善本单位生产安全事故隐患排查制度，在车辆隐患排查内容不涉及制动安全技术方面，隐患排查内容不全，未检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]之规定，建议由县应急管理局对其予以行政处罚。

3.阿某，系和田地区阿曼汽车运输有限责任公司安全生产管理人员。安全生产管理人员职责履职不到位，对从业人员岗前培训情况未如实记录，驾驶人员安全生产培训档案中，2024年4月22日对驾驶人员巴某进行的岗前培训企登记表，无培训考核结果有关的记录。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[4]之规定，建议由县应急管理局对其予以行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一款生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

和田地区阿曼汽车运输有限责任公司，涉事车辆管理单位，安全生产主体责任落实不到位。**一是**未如实记录安全生产培训记录。驾驶人员安全生产培训档案中，2024年4月22日对驾驶人员巴某进行的岗前培训企登记表，无培训考核结果有关的记录。**二是**车辆动态管理存在缺陷。经调取新R23938车辆从2024年11月1日至2024年11月30日动态管理报警记录，显示疲劳驾驶预警信息31条，无超速行为预警信息。经司法鉴定事故发生时车速为58km/h，墨玉县公安交通警察大队第65322212024000000651号道路交通事故认定书认定该车辆存在“不得超过限速标志标明最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”的行为，该路段限速为40Km/h。企业未采取技术、管理措施，及时发现并消除驾驶员超速行为。**三是**隐患排查不到位。企业隐患排查不细致不深入，对新R9706重型仓栅式半挂车2024年11月25日墨玉县公安交通警察大队委托第三方进行检测，报告显示整车长度、宽度、高度均不合格，企业2024年10月29日隐患排查时对车辆外观进行检查，未发现以上问题。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十一条第二款[5]之规定，

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

一是提高思想认识。各乡镇（园区）、行业部门深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。

二是企业落实安全生产主体责任。和田地区阿曼汽车运输有限责任公司应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对企业的规范管理，严格落实企业安全生产管理制度，做好从业人员的安全生产教育和培训。严查各类安全隐患，保证车辆技术性能良好，禁止安全设施不全或机动车不符合技术标准等具有安全隐患的机动车参与营运。

三是严格落实属地监管责任。喀尔赛镇人民政府落实属地责任，采取小广播、播放视频等多种形式，加强有关安全生产、道路交通安全的法律、法规及安全生产知识的宣传力度，增强群众的安全意识。发挥乡村交通劝导作用，强化道路交通秩序管理，有效减少群众违法道路交通有关法律法规驾驶行为发

会报告。

生，以防此类道路交通事故的发生。

四是严格落实行业监管责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，根据三轮摩托车的出行规律和违法特点，在城乡结合部、各乡镇大巴扎及乡村道路等重点区域和重点时段，合理安排警力，加强巡逻和查处力度，有效减少三轮摩托车无证驾驶、无牌上路等情况。交通运输局加大全县道路运输经营许可企业的管理，加强生产经营单位的管理力度，强化和落实企业主体责任，从而保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县“11·22”一般道路交通事故调查组

2025年10月27日